



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		29/10/2025	
Date d'affichage de la convocation :		29/10/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 04 NOVEMBRE 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre novembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à Edith PUGNET, Thomas SOLOZABAL à Cyrille BERNARDIN, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Kader KHELFAOUI		

AFFAIRE N°04 :**AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.**

Conventions d'occupation domaniale pour l'hébergement de la passerelle et de relais de Télérelevés entre la Commune, la Catalane des Eaux Eau-Agglomération délégataire de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et la société Birdz.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, expose que la société Birdz a été missionnée par Eau Agglomération pour déployer l'infrastructure de télérelevés de compteurs d'eau sur la Commune.

La société Birdz est une société spécialisée dans la fourniture de service de télérelevés des compteurs d'eau et de la collecte de toutes données depuis des objets communicants pouvant être remontées via des réseaux radio. Chaque objet communicant collecte des informations et les transmet par ondes radio directement ou par l'intermédiaire d'un relais, à une passerelle chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement.

Dans le passé, la société Birdz avait signé une convention d'occupation temporaire du domaine public, avec la Commune pour l'installation d'une passerelle de télérelevés, ainsi que pour la pose de relais (appareils de répétition).

Il précise que les relais sont pour la plupart des cas, posés sur un candélabre. Lorsque ceux-ci sont inexistant, ou lorsque les conditions radio sont particulières, la pose sur d'autres ouvrages communaux tels des descentes d'eau pluviales d'immeubles ou les panneaux routiers est nécessaire. Une liste récapitulant les candélabres et ouvrages publics utilisés avec le nombre de relais par candélabre sera fournie à la collectivité, par l'opérateur, en fin de déploiement.

Les conventions prendront effet le jour de leur signature et resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2035.

Dans le cadre du renouvellement des compteurs à venir, ils proposent donc de renouveler la convention pour l'hébergement de la passerelle aujourd'hui située sur le Château d'eau, et la convention pour l'hébergement des relais (environ 400).

Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le renouvellement des conventions d'occupation du domaine public concernant l'hébergement de la passerelle et des relais de Télérelevés entre la Commune, la Catalane des Eaux Eau-Agglo délégataire de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et la société Birdz, telles que présentées.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Kader KHELFAOUI

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 18 novembre 2025

DIRECTION GENERALE DES SERVICES.